

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURA UN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO SERVIDO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SOLEDAD "COOTRASOL" NIT. 890.117.390

El Director del Área Metropolitana De Barranquilla, en ejercicio de sus facultades legales, en particular las conferidas por las leyes 105 de 1993, 336 de 1996, 1625 de 2013, el artículo 34 del Decreto 170 de 2001 – compilado en el Decreto 1079 de 2015 - y

CONSIDERANDO

Que de acuerdo a los artículos 24 y 100 de la Constitución Política, toda persona puede circular libremente por el Territorio Nacional, el espacio aéreo y el mar territorial; con las limitaciones que establezca la Ley. Por ello la libre circulación es la base de la industria del transporte y los condicionamientos corresponden a las limitaciones que el Estado coloca a los particulares, para el uso del mismo como cumplimiento de normas de habilitación, seguridad, etc.

Que el papel del Estado en cuanto poder público frente al transporte consiste en garantizar su prestación eficiente, establecer - por medio de ley - el régimen jurídico al que deben sujetarse y ejercer las competencias de regulación, control y vigilancia sobre ellos (art 365 de la C. P.).

Que la función administrativa del Estado se desarrolla con fundamento en los principios Constitucionales de eficiencia, eficacia, transparencia, entre otros; y siempre en garantía del interés general.

Que el numeral 2 del artículo 3 de la ley 105 de 1993 establece: *"La operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad."*

Que el servicio de transporte debe prestarse a través de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector y en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad para los usuarios. Lo anterior, sujeto a una contra prestación para su adecuada prestación, en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad.

Conforme a lo establecido por el numeral 1 literal c) del artículo 3 de la ley 105 de 1993, uno de los principios del Transporte Público es el *acceso al transporte*, exigiéndose a las Autoridades competentes el diseño de políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda y propendiendo por el uso de medios de transporte masivo.

Que el literal b) del Artículo 2º de la Ley 105 de 1993, establece *"DE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO. Corresponde al Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas."*

Dicha intervención estatal, tanto en materia de planeación y regulación, como en lo que concierne al control y vigilancia de la actividad; resulta fundamental para garantizar la calidad de un servicio esencialmente público, y la seguridad de los usuarios del mismo, como principios fundamentales del transporte público en el país, los cuales honran los principios constitucionales de respeto a la dignidad humana y a la vida previstos en los artículos 1º y 11º de la Carta Política.

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURA UN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO SERVIDO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SOLEDAD "COOTRASOL" NIT. 890.117.390

Que el artículo 3 de la Ley 105 de 1993, determina: *"Principios del Transporte Público. El transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios, sujeto a una contraprestación económica y se registrará por los siguientes principios:*

(...) 2. DEL CARACTER DE SERVICIO PUBLICO DEL TRANSPORTE. La operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación, en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad."

Que según lo establece el artículo 3° de la ley 336 de 1996, en la regulación del transporte público las autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarle a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada modo, dándole la prioridad a la utilización de medios de transporte masivo. En todo caso, el Estado regulará y vigilará la industria del transporte en los términos previstos en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política.

Que *"el transporte gozará de la especial protección estatal y estará sometido a las condiciones y beneficios establecidos por las disposiciones reguladoras de la materia, las que se incluirán en el plan nacional de desarrollo, y como servicio público continuará bajo la dirección, regulación y control del Estado, sin perjuicio de que su prestación pueda serle encomendada a los particulares"*¹.

Preceptúa el artículo 5 ibídem que el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley otorga a la operación de las empresas de transporte público, implicará la prelación del interés general sobre el particular; especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el reglamento para cada modo.

Que la calificación como servicio público esencial corresponde a la valoración que hace el legislador de su carácter imprescindible y a su vinculación estrecha con el interés público y a la protección de derechos fundamentales de consideración prevalente, o expresado en palabras de la Corte Constitucional: *"El carácter esencial de un servicio público se predica, cuando las actividades que lo conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales. Ello es así, en razón de la preeminencia que se reconoce a los derechos fundamentales de la persona y de las garantías dispuestas para su amparo, con el fin de asegurar su respeto y efectividad"*.

A su turno la Ley 336 de 1996, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte, reitera los principios antes planteados, en sus artículos: 2°, 3°, 5° y 8°, que en sus apartes pertinentes establecieron:

¹ Artículo 4 de la ley 336 de 1996.



POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURA UN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO SERVIDO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SOLEDAD "COOTRASOL" NIT. 890.117.390

«Artículo 2º. La seguridad, especialmente la relacionada con la protección de los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del Sector y del Sistema de Transporte.

Artículo 3º. Para los efectos pertinentes, en la regulación del transporte público las autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarles a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada Modo, dándoles prioridad a la utilización de medios de transporte masivo. En todo caso, el Estado regulará y vigilará la industria del transporte en los términos previstos en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política.

Artículo 5º. El carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implicará la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el Reglamento para cada Modo.

Artículo 8º. Bajo la suprema dirección y Tutela administrativa del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte, las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción."

Que el artículo 18 de la ley 336 de 1996 consagra: "El permiso para prestar el servicio público de transporte es revocable e intransferible, y obliga a su beneficiario a cumplir lo autorizado bajo las condiciones en él establecidas"

Que la prestación del servicio público de transporte colectivo de pasajeros en la jurisdicción metropolitana, distrital y/o municipal ostenta el carácter de regulado, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 170 de 2001, compilado en el Decreto 1079 de 2015.

De acuerdo al artículo 10 ibídem, son autoridades competentes entre otras: "(...) En la jurisdicción del área metropolitana constituida de conformidad con la ley. La autoridad única de transporte metropolitano o los alcaldes respectivos en forma conjunta, coordinada y concertada (...)"

Que el artículo 11 del decreto antes referenciado establece: "La inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio estará a cargo de los Alcaldes Metropolitanos, Distritales y/o Municipales según el caso, o de las autoridades a las que se les haya encomendado la función."

Que el Decreto 1079 de 2015, compilo el artículo 34 del Decreto 170 de 2001, el cual establece: "REESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO. La autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda".

Que frente a la potestad del Estado de modificar las autorizaciones de habilitación y rutas la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-147/97 consideró:



POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURA UN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO SERVIDO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SOLEDAD "COOTRASOL" NIT. 890.117.390

"Con base en lo expuesto, no puede considerarse que el otorgamiento de licencias de funcionamiento para operar el servicio público de transporte genere derechos adquiridos a favor de los operadores de dicho servicio, entendiendo como tales -lo ha dicho la Corte- aquellos que "se entienden incorporados válida y definitivamente o pertenecen al patrimonio de una persona". Se trata simplemente de derechos temporales de operación, sujetos a las nuevas condiciones y modificaciones que se deriven de la regulación legal y reglamentaria, que busca, en todo caso, coordinarlos con los derechos e intereses de la comunidad; ello, como ya se ha explicado, encuentra respaldo constitucional en los principios fundantes y fines esenciales del Estado, como lo son la prevalencia del interés general y el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población (arts. 1°, 2° y 366 C.P.)"

Que al respecto de las competencias y funciones asignadas a las Autoridades de transporte, reiteró la Honorable Corte Constitucional en sentencia T-26 del veintiséis (26) de enero de dos mil seis (2006), acumulada en los expedientes T-1178940 y T-1180572, con ponencia del honorable Magistrado ALFREDO BELTRÁN SIERRA, lo siguiente:

"Por las mismas razones constitucionales, el Estado Colombiano interviene en la industria del transporte como suprema autoridad y, en tal virtud, surge para la administración gozar de ciertos derechos y prerrogativas, con el fin de lograr la prevalencia del interés general en esta materia. En la misma sentencia se resumieron estos conceptos así:

"En estos casos, al igual que ocurre en el contrato estatal de concesión de servicios públicos, la administración goza de ciertos derechos y prerrogativas ante los beneficiarios de las mismas como son, entre otros: 1) el derecho a introducir las modificaciones que considere necesarias para obtener una mejor organización y funcionamiento del servicio; 2) el derecho a exigir al operador del servicio la adaptación del mismo a las nuevas demandas o conveniencias para los usuarios; 3) la vigilancia y control sobre la actividad desarrollada, lo cual se justifica por el interés público que aquella involucra, y que, finalmente, origina el otorgamiento de la licencia; 4) el derecho a exigir al operador del servicio el cumplimiento debido del mismo, 5) el derecho a revocar la licencia de funcionamiento antes de cumplirse el plazo estipulado, por razones de interés público o por circunstancias previamente definidas en la Constitución, la Ley o los reglamentos" (ibidem) (se subraya)."

Que una vez reorganizado el Sistema por la entrada en operación del Transmetro conforme al Documento Conpes 3539 de 2008, en concordancia con los artículos 3° numeral 1 literal c) de la Ley 105 de 1993 y 3° de la ley 336 de 1996, que para todos los efectos considera prioritario para el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana el desarrollo, expansión e implantación del Sistema de Transporte Masivo y en cumplimiento a ello, corresponde a la Autoridad tomar decisiones asociadas a mantener la normal y eficiente operación y prestación de los servicios encomendados, garantizando el acceso al transporte de que habla el numeral 1 del artículo 3 de la Ley 105 de 1993.

Que en materia de transporte el otorgamiento de licencias o permisos no genera derechos adquiridos a favor de los beneficiarios de los mismos, toda vez que en



POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURA UN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO SERVIDO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SOLEDAD "COOTRASOL" NIT. 890.117.390

tratándose de actividades, como el transporte, que comprometen el interés colectivo, los derechos individuales deben ceder ante el interés general, de conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia y lo sostenido por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-043 del 25 de febrero de 1998, Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

Que de conformidad a la Ley 1625 del 29 de abril del 2013 compete a las Áreas Metropolitanas ejercer la función de autoridad de transporte público en el área de su jurisdicción, de acuerdo con la ley, las autorizaciones y aprobaciones otorgadas conforme a ella.

Que mediante documento CONPES 3788 del 9 de diciembre de 2013, el Consejo Nacional de Política Económica y Social recogió las recomendaciones sobre la evidenciada "necesidad de implementar un Sistema Integrado de Transporte Público -SITP" en el área metropolitana de barranquilla, programa que fue debidamente incluido en el Plan de Desarrollo de Barranquilla 2016 - 2019 "Barranquilla Capital de Vida" y para adelantar la estructuración técnica, legal y financiera del proyecto, el 5 de agosto de 2016, el Área Metropolitana, Transmetro S.A.S. y la Financiera de Desarrollo Nacional S.A., suscribieron convenio interadministrativo con el objetivo de Aunar esfuerzos para llevar a cabo "la estructuración, técnica, legal y financiera del diseño de la integración del transporte público colectivo de pasajeros de Barranquilla y su Área Metropolitana y el Sistema Integrado de Transporte Masivo, como el diseño conceptual del sistema de equipamientos de transporte del SITP", estructuración actualmente en desarrollo.

Que la implementación de un Sistema integrado de Transporte Público es un proceso complejo cuya consolidación se espera en un mediano plazo, mientras que las necesidades de los usuarios del servicio de transporte colectivo, dada la relevancia que las conexidades con los derechos fundamentales les confieren, obligan a la administración a continuar adelantando todas las acciones necesarias para garantizar día a día la prestación oportuna de un servicio público de transporte, en condición adecuadas de calidad, seguridad y acceso.

Que la alcaldía de Malambo a través de sus oficinas y la población urgida de un medio de transporte legal, ha solicitado reiteradamente la necesidad de suplir el servicio de transporte público colectivo en los barrios Villa Campo – El Carmen – Milagrosa – Brisas del Río – entre otros.

Que existía la necesidad de evaluar el recorrido de la ruta D5 dado la no implementación de la flota y nuevos servicios del ente gestor Transmetro SAS en el marco del programa "Todos Por Transmetro" que formalizó los cambios propuestos por la consultoría de GSD+ Moviconsult en 2014 para el transporte complementario.

Que durante la toma de información del proyecto "Estructuración técnica – legal y financiera del Sistema Integrado de Transporte Publico en el Área Metropolitana de Barranquilla" no fue posible la restructuración de los recorridos toda vez que era necesario mantener las condiciones de operación. Una vez finalizada la etapa antes mencionada, se procede a garantizar la movilización y cubrir las necesidades de transporte de la población aledaña a los barrios referenciados.

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURA UN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO SERVIDO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SOLEDAD "COOTRASOL" NIT. 890.117.390

Que la Subdirección Técnica de Transporte del Área Metropolitana de Barranquilla realizó el estudio técnico No. 001 de 2018, donde se analiza la ruta D5-4149 prestadas por la Cooperativa de Transportadores de Soledad "Cootrasol".

Que en el estudio técnico efectuado se informó:

"Se sugiere modificar la ruta Cootrasol D5 de la siguiente forma:

Saliendo de la terminal ubicada en la (Calle 16 x carrera 9B - Malambo) Calle 16 por esta hasta empalmar con la Calle 14 por esta hasta la Carrera 7A por esta hasta la Calle 12 por esta hasta la Carrera 8 por esta hasta la Calle 30 por esta hasta la Calle 18 por esta hasta la Carrera 30 por esta hasta la Calle 30 por esta hasta la Carrera 45 por esta hasta la Carrera 45 por esta hasta la Calle 42 por esta hasta la Carrera 43 por esta hasta la Calle 68 por esta hasta la Carrera 47 por esta hasta la Calle 54 por esta hasta la Carrera 44 por esta hasta la Calle 30 por esta hasta la Carrera 30 por esta hasta la Calle 18 por esta hasta la Calle 30 por esta hasta ingresar al Aeropuerto Ernesto Cortissoz por esta hasta la Calle 30 por esta hasta la Carrera 8 por esta hasta la Calle 14 por esta hasta empalmar con la Calle 16 por esta hasta la Carrera 9B por esta hasta el terminal de despacho.

Teniendo en cuenta la reestructuración a realizar, se hace necesario una redistribución de las capacidades individuales de las rutas sin afectar la capacidad global."

Ruta	Tipología	Mínima	Máxima
D3-4147	Grupo C	22	27
D4-4148	Grupo C	20	24
D5-4149	Grupo C	22	27
TOTAL COOTRASOL		64	78

Así las cosas, en procura de garantizar el acceso y mejorar el servicio de transporte público, este despacho acogerá lo considerado en el estudio técnico citado - el cual hace parte integral de la presente resolución-, para lograr la satisfacción adecuada de las necesidades detectadas de movilización de los usuarios.

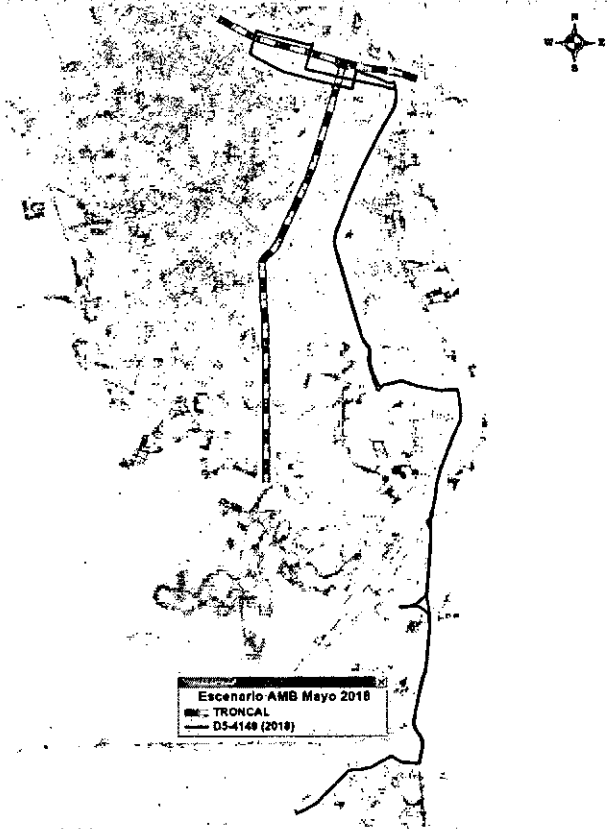
Que estas modificaciones, introducidas mediante la reestructuración oficiosa del servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo Municipal; Distrital o Metropolitano de Pasajeros, se realizan en armonía con la proyección del Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad, por lo que se logra mejorar la cobertura y la calidad del servicio al usuario, sin sacrificar las metas que en materia de movilidad se establecieron y sin generar costos adicionales al proyecto.

En mérito de lo expuesto, el Director del Área Metropolitana de Barranquilla,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar de oficio el recorrido D5 autorizado a la Cooperativa de Transportadores de Soledad "Cootrasol", identificada con el Nit. 890.117.390, así:

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURA UN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO SERVIDO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SOLEDAD "COOTRASOL" NIT. 890.117.390

Ruta Código	D5- 4149 COOTRASOL		
Denominación (Origen por esta hasta Destino)	Villa Campo - Calle 30 - Boston - Circular		
Recorrido			
			
Saliendo de la terminal ubicada en la (Calle 16 x carrera 9B - Malambo) Calle 16 por esta hasta empalmar con la Calle 14 por esta hasta la Carrera 7A por esta hasta la Calle 12 por esta hasta la Carrera 8 por esta hasta la Calle 30 por esta hasta la Calle 18 por esta hasta la Carrera 30 por esta hasta la Calle 30 por esta hasta la Carrera 45 por esta hasta la Carrera 45 por esta hasta la Calle 42 por esta hasta la Carrera 43 por esta hasta la Calle 68 por esta hasta la Carrera 47 por esta hasta la Calle 54 por esta hasta la Carrera 44 por esta hasta la Calle 30 por esta hasta la Carrera 30 por esta hasta la Calle 18 por esta hasta la Calle 30 por esta hasta ingresar al Aeropuerto Ernesto Cortissoz por esta hasta la Calle 30 por esta hasta la Carrera 8 por esta hasta la Calle 14 por esta hasta empalmar con la Calle 16 por esta hasta la Carrera 9B por esta hasta el terminal de despacho.			
Características Técnicas de la Ruta			
Radio de Acción	Metropolitano		
Clase de Vehículo	Grupo C (Busetón - Buseta)		
Modalidad	Pasajeros		
Horario de Servicio	00:00 a las 24:00 horas dependiendo de las necesidades de demanda ajustadas a los requerimientos de la comunidad, evaluadas por la empresa.		
Traslapo Troncal	19.5%	Traslapo Alimentación	38.7%
Intervalo de despacho hora pico	4 Minutos	Longitud	46,7 KM
Intervalo de despacho hora valle	6 Minutos		
Capacidad Transportadora de la Ruta			
Mínima	22		
Máxima	27		

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURA UN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO SERVIDO POR LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SOLEDAD "COOTRASOL" NIT. 890.117.390

	requerimientos de la comunidad, evaluadas por la empresa.		
Traslapo Troncal	19.5%	Traslapo Alimentación	38.7%
Intervalo de despacho hora pico	4 Minutos	Longitud	46,7 KM
Intervalo de despacho hora valle	6 Minutos		
Capacidad Transportadora de la Ruta			
Mínima	22		
Máxima	27		

PARÁGRAFO: De acuerdo a la reestructuración establecida en el presente artículo, fijese y redistribúyase la capacidad transportadora global de la Cooperativa de Transportadores de Soledad "Cootrasol", identificada con el Nit. 890.117.390, así:

Ruta	Tipología	Mínima	Máxima
D3-4147	Grupo C	22	27
D4-4148	Grupo C	20	24
D5-4149	Grupo C	22	27
TOTAL COOTRASOL		64	78

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la Cooperativa de Transportadores de Soledad "Cootrasol", identificada con el Nit. 890.117.390, el contenido de la presente resolución, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011. Si esto no fuera posible notifíquese la presente resolución por aviso, de conformidad al artículo 69 ibídem.

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de Reposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la ley 1437 de 2011, el cual deberá interponerse dentro de la oportunidad legal establecida en el artículo 76 ibídem.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Barranquilla a los,

2013 MAYO 04



JAIME LUIS BERDUGO PÉREZ

Director

Proyectaron: Ernesto Camargo Vargas – Asesor Externo.
William Llanos Pérez – Asesor Externo.

Revisó técnicamente: Dr. Rafael Gómez Arellano – Subdirector Técnico de Transporte Público (e).
Revisó Jurídicamente: Dr. Adolfo Parodi Torres – Secretario General.